باسمه تعالی

اظهارنظر حقوقی در خصوص مصوبه شماره ۸ جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص پروانه خدمات هوش مصنوعی

Legal Opinion Concerning Resolution No. 8 of the 364th Session of the Communications Regulatory Commission Regarding the Artificial Intelligence Services License

https://www.iccima.ir

تهیه کننده:

رضا باستانی نامقی

Prepared by:

Reza Bastani Namaghi

مهر ۱۴۰۵

October 2026

۱. مقدمه و بیان مسئله

۱-۱. توسعه شتابان فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، بی‌شک نیازمند تمهید زیرساخت‌های حقوقی و تنظیم‌گری مناسبی است تا ضمن صیانت از حقوق مردم، بستر رشد کسب‌وکارها را فراهم آورد. با وجود این، مداقه در مفاد مصوبه شماره (۸) جلسه (۳۶۴) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی نشان می‌دهد که نهاد تنظیم‌گر، با اقتباس ناصواب از مدل‌های رگولاتوری اپراتورهای بزرگ مخابراتی و تسری ناصواب آن به لایه‌های خدمات نرم‌افزاری و پردازشی هوش مصنوعی، رویکردی نادرست اتخاذ کرده است. وضع شروطی نظیر تأمین حداقل توان پردازشی ۲۰۰ پتافلاپس، پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال حق امتیاز اولیه، سپردن هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه حسن انجام کار و واگذاری ۳ درصد از درآمد ناخالص به عنوان حق‌السهم دولت که مصداق بارز وضع عوارض و اخذ وجه بدون مجوز قانون‌گذار است، نه تنها با اقتضائات زیست‌بوم نوپا و چابک هوش مصنوعی در تضاد است، بلکه آسیب سهمگینی بر پیکره شرکت‌های کوچک و متوسط، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نرم‌افزاری وارد خواهد ساخت.

۱-۲. این مصوبه، با خلط مبحث میان زیرساخت‌های فیزیکی رایانشی و خدمات نرم‌افزاری و توسعه مدل‌های هوش مصنوعی، چارچوبی را بنا نهاده که نتیجه محتوم آن، انحصار این عرصه راهبردی در دست چند شرکت شبه دولتی یا کلان‌سرمایه‌دار و متعاقباً خروج نخبگان از بازار و تعطیلی کسب‌وکارهای خصوصی نوآور کوچک و متوسط خواهد بود. از این رو، تدوین راهبردی جامع برای توقف اجرای این مصوبه از طریق مجاری قانونی و سیاسی، امری حیاتی است.

۲. واکاوی حقوقی مغایرت‌های مصوبه با قوانین بالادستی و احراز خروج از حدود اختیارات

۲-۱. تحلیل دقیق مواد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پرتو قوانین جاری کشور، مبیّن تخلفات آشکار و خروج کمیسیون مذکور از صلاحیت‌های ذاتی خویش است که در محورهای زیر قابل استناد است.

۲-۲. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بر اساس ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات (مصوب ۱۳۸۲) تشکیل گردیده است. در بندهای (الف) تا (و) این ماده، حیطه صلاحیت کمیسیون صرفاً به مسائلی مانند اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی، نظارت بر شبکه‌های پستی و مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی و تعیین تعرفه خدمات ارتباطی محدود شده است. همچنین در ماده (۲) این قانون، وظایف حاکمیتی این وزارتخانه صراحتاً حول محور ارتباطات رادیویی، پست، انتقال داده‌ها و شبکه‌های مادر مخابراتی تعریف شده است.

۲-۳. نکته حیرت‌انگیز اینجاست که در بند (۱-۸) مصوبه مورد اعتراض، کمیسیون صراحتاً اقرار کرده است که شبکه اشاره شده در این بند، مستقل از شبکه‌های ارتباطی ثابت، موبایل و همگرا است؛ بر اساس این اقرار صریح، زمانی که زیرساخت پردازشی هوش مصنوعی ماهیتی مستقل از شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی دارد،

کمیسیون تنظیم مقررات اساساً فاقد صلاحیت ذاتی برای ورود به حوزه تنظیم‌گری خدمات لایه نرم‌افزار، الگوریتم‌ها، سامانه‌های توصیه‌گر و تولید محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی (SaaS و PaaS مذکور در ماده ۲ مصوبه) است و وضع مقرره در حوزه‌ای خارج از قلمرو ارتباطات و مخابرات، مصداق بارز خروج از صلاحیت محسوب می‌گردد. در حوزه حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و دستگاه های دولتی حق ندارند در خارج از موارد منصوص نسبت به مقرره گذاری اقدام نمایند.

۲-۴. الزامات سنگین زیرساختی مندرج در مواد (۳) و (۴) مصوبه (از جمله کف ۲۰۰ پتافلاپس پردازش و مبالغ نجومی حق امتیاز)، در تضاد ماهوی با ماده (۷) و همچنین (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد. قانون‌گذار در تبصره (۴) ماده ۷ مکرر صراحتاً مقرر داشته است: « **وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. ...»**

۲-۵. مصوبه کمیسیون، با ایجاد یک محدودیت عظیم مالی و سخت‌افزاری، آزادی رقابت و کسب‌وکار را محدود نموده است. افزون بر این، تبدیل این حوزه به مجوز تأییدمحور، بدون طی تشریفات قانونی در هیأت مقررات‌زدایی و تخطی از رویکرد ثبت‌محور شدن کسب‌وکارها، تخلف از قوانین حوزه کسب و کار است.

۲-۶. محدود کردن بازار خدمات هوش مصنوعی به نهادهایی که توانایی پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه اولیه (حق امتیاز و ضمانت‌نامه) و تأمین سخت‌افزارهای کمیاب در شرایط تحریم را دارند، نتیجه‌ای جز شکل‌گیری انحصار در بازار نخواهد داشت. این امر نقض صریح ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که هرگونه اقدامی که منجر به اخلال در رقابت گردد را ممنوع کرده است. ایجاد شرایطی که ورود اشخاص جدید به بازار را غیرممکن می‌سازد، مصداق رویه‌های ضدرقابتی و سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط است.

۲-۷. در حالی که روح حاکم بر مواد (۱) و (۳) قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (مصوب ۱۳۸۹)، مبتنی بر اعطای معافیت‌های مالیاتی، عوارض، تأمین هزینه‌های تولید و اعطای تسهیلات بدون بهره برای شکوفایی اقتصاد دانش‌محور است، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در اقدامی معکوس، نه تنها حمایتی ارائه نمی‌دهد، بلکه با تحمیل هزینه ۳ درصدی از درآمد ناخالص سالیانه (ماده ۴-۳ مصوبه) و الزام به افزایش سالانه ۵۰ درصدی توان رایانشی (ماده ۹-۱)، حیات شرکت‌های دانش‌بنیان نرم‌افزاری را که ارزش اصلی آن‌ها متکی بر دانش است، به مخاطره می‌اندازد و اصل را بر داشتن سرمایه عظیم و سخت افزارهای قوی قرار داده است که مغایر با سیاست تشویق اقتصاد دانش بنیان است.

۲-۸. یکی دیگر از تهافت‌های بنیادین و غیرقابل اغماض مصوبه کمیسیون، نقض آشکار اصل قانونی بودن اخذ وجه توسط دولت است. کمیسیون در بندهای متعددی از جمله مطالبه ۵۰۰ میلیارد ریال حق امتیاز اولیه

و واگذاری ۳ درصد از درآمد ناخالص سالیانه به عنوان حق‌السهم دولت، عملاً مبادرت به وضع شبه‌مالیات و عوارض نموده است. این اقدام مغایرتی صریح با اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی دارد که وضع هرگونه هزینه و دریافت وجه از شهروندان را منوط به حکم صریح قانون‌گذار می‌داند. علاوه بر این، بنا به حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰)، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده، مطلقاً ممنوع است. مضافاً، طبق تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور، دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرائی باید در چهارچوب قوانین موضوعه باشد و هرگونه دریافت برخلاف مفاد این ماده، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی شده است. از آنجا که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه محملی برای اخذ حق‌السهم از درآمدهای لایه نرم‌افزار و هوش مصنوعی پیش‌بینی نشده است، مصوبه کمیسیون از این حیث نیز کاملاً مخدوش و فاقد وجاهت قانونی است.

۳. پیشنهادها و مسیرهای عملیاتی جهت ابطال و توقف مصوبه

۳-۱. با عنایت به مستندات و استدلال‌های پیش گفته، توقف و ابطال این مصوبه نیازمند طراحی یک ساز و کار اقدام همه‌جانبه است که به موازات یکدیگر، مسیرهای حقوقی-قضایی و مسیرهای سیاسی-اجرایی را در بر بگیرد و توفیق حاصل شود.

۳-۲. مؤثرترین اقدام حقوقی، تنظیم و ثبت دادخواست ابطال مصوبه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال مصوبه شماره ۸ جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. مبانی این دادخواست باید بر دو محور اساسیِ خروج کمیسیون از حدود اختیارات قانونی خود در تنظیم‌گری لایه نرم‌افزار و هوش مصنوعی و مغایرت آشکار با مواد ۷ و ۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ استوار باشد. با توجه به آسیب‌های جبران‌ناپذیری که اجرای این مصوبه به سرمایه‌گذاری‌های فعلی در حوزه هوش مصنوعی وارد می‌کند، باید همزمان تقاضای صدور دستور موقت بر اساس ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای توقف فوری اجرای مصوبه تا زمان رسیدگی ماهوی در هیئت عمومی ارائه گردد؛ که البته در اکثر موارد مشابه صدور دستور موقت مورد اجابت قرار نگرفته است و به طور کلی احتمال توفیق در دستور موقت اندک است.

۳-۳. با استناد به تبصره (۵) ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که اشعار می‌دارد هیأت مقررات‌زدایی مرجع انحصاری تشخیص مصادیق کسب‌وکار و مجوزهای مربوطه است، باید درخواستی رسمی از سوی اتاق و سایر ذی نفعان در این هیأت ثبت شود. در این درخواست باید تأکید گردد که وزارت ارتباطات بدون اخذ تأییدیه این هیأت، اقدام به خلق یک مجوز جدید با شروط به‌شدت محدودکننده نموده است و از هیأت تقاضا شود که شروط مالی و ظرفیتی مصوبه را به دلیل اخلال در کسب‌وکار، کان‌لم‌یکن تلقی نماید. با عنایت به اینکه طبق تبصره فوق الاشاره، تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود، رای این مرجع می‌تواند در حل مسئله راهگشا باشد.

۳-۴. شورای رقابت، مرجع ذاتی رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و انحصارات هستند. بخش خصوصی و اتاق می‌تواند با استناد به ماده (۶۲) قانون اصل ۴۴، شکایتی مبنی بر رویه ضدرقابتی و ایجاد انحصار توسط نهاد دولتی (موضوع ماده ۴۵) علیه کمیسیون تنظیم مقررات ثبت کند و استدلال نماید که تعیین کف ۲۰۰ پتافلاپس و هزینه‌های نجومی صدور پروانه، عملاً بازار رقابتی را از بین برده و حق انتخاب را منحصر به چند شرکت عمومی یا دولتی یا خصوصی بزرگ خواهد کرد.

۳-۵. نظر به اینکه کمیسیون اصل نود، طبق قانون نحوه اجرای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه و از جمله قوه مجریه است، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می‌تواند شکواییه‌ای علیه کمیسیون تنظیم مقررات به این کمیسیون ارائه دهند. محور این شکایت تخلف کمیسیون از اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون تسهیل صدور مجوزها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ایجاد نارضایتی عمومی در میان نخبگان و شرکت‌های فناور باشد.

۳-۶. مضاف به موارد فوق این امکان وجود دارد که از طریق رئیس اتاق، درخواست مداخله معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شود. معاونت حقوقی به عنوان مرجع حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی و تفسیر مقررات و مصوبات دولتی، می‌تواند با صدور یک نظریه حقوقی راهگشا کمیسیون را به عدول از این تصمیم وا بدارد.

۳-۷. ورود سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع نظارتی و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه نیز می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. با عنایت به اینکه طبق ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر یک از مسؤولین دولتی که مأمور تشخیص، تعیین یا وصول وجه به نفع دولت است، چنانچه برخلاف قانون اقدام نموده و وجهی اخذ یا امر به اخذ آن نماید، مستوجب مجازات حبس خواهد بود؛ اتاق بازرگانی می‌تواند با ارسال گزارش تحلیلی به سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به وصف مجرمانه مصوبه هشدار داده و از این مرجع بخواهد در راستای وظایف پیشگیرانه خود، ضمن تذکر به وزارت ارتباطات، اجرای این مصوبه غیرقانونی را متوقف نماید.

۴. نتیجه گیری

۴-۱. مصوبه شماره ۸ جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص هوش مصنوعی، نمونه‌ای بارز از مقرره گذاری شتاب‌زده، فاقد پشتوانه کارشناسی و متکی بر دیدگاه‌های قدیمی سخت گیرانه در عصر اقتصاد دیجیتال است. تحمیل قالب نامتناسب اپراتوریِ شبکه‌های فیزیکی مخابراتی مثل همراه اول و ایرانسل بر تنِ کسب‌وکارهای توسعه‌دهنده هوش مصنوعی، که در ذاتشان چابکی و سرعت عمل نهادینه است حاصلی جز از بین بردن نوآوری و مزیت های رقابتی حوزه هوش مصنوعی در کشور نخواهد داشت.

از منظر حقوقی، این مصوبه آکنده از تخلفات آشکار نسبت به اصل قانونی بودن اخذ وجه (موضوع اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی)، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و روح حاکم بر اقتصاد دانش بنیان بوده و مضاف به همه موارد فوق، صدور آن اساساً مصداق خروج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است.

۲-۴. اتخاذ همزمان طرح شکایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و شورای رقابت، ارسال گزارش به سازمان بازرسی کل کشور و همچنین معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه در کنار رایزنی‌های سطح بالا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین مراجعه به هیئت مقررات زدایی، استراتژی مناسبی است که احتمالاً میتواند تا پیش از وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر بر پیکره فناوری کشور، این مصوبه را لغو یا ابطال نموده و تنظیم‌گری این حوزه را به چارچوب‌های تخصصی، تسهیل‌گرایانه و متناسب با واقعیات زیست‌بوم نوآوری بازگردانند.

رضا باستانی نامقی

پژوهشگر کمیسیون
حقوقی اتاق بازرگانی ایران

۵. پیوست شماره ۱) مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۳۶۴ مورخ ۲۹/۷/۱۴۰۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی (AISP)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (۳۶۴) مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۴ با استناد به بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در راستای تحقق اهداف ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت ج.ا.ایران مبنی بر اتصال مراکز داده دستگاه های اجرایی به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند و به موجب بند (ح) ماده (۶۶) همان قانون، و در راستای بند(۱) ماده (۵) سند ملی هوش مصنوعی ج.ا.ایران به منظور توسعه زیست بوم هوش مصنوعی، ارتقای بهره وری صنایع، تسهیل دسترسی ذی نفعان به زیرساخت ها و سکوهای بومی پردازش هوشمند، استفاده بهینه از ظرفیت های محاسباتی کشور و فراهم سازی امکان ارائه و صادرات خدمات تخصصی هوش مصنوعی، پیشنهاد سازمان با عنوان «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی (AISP)» را به شرح ذیل تصویب کرد.

«اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی (AISP)»

ماده۱ـ تعاریف

۱ـ۱ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛

۱ـ۲ـ سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

۱ـ۳ـ پروانه: پروانه ای که سازمان به منظور ارائه خدمات هوش مصنوعی در چهارچوب ضوابط این مصوبه به متقاضیان واجد شرایط اعطا می کند؛

۱ـ۴ـ متقاضی: شخص حقوقی درخواست کننده دریافت پروانه؛

۱ـ ۵ ـ موافقت اصولی: موافقت اولیه سازمان با درخواست متقاضی، که پیش از اعطای پروانه به نام وی صادر می شود؛

۱ـ۶ ـ دارنده پروانه: شخص حقوقی که پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی را از سازمان دریافت می کند؛

۱ـ۷ـ مشترک: شخص حقیقی یا حقوقی که در چهارچوب قرارداد با دارنده پروانه از خدمات موضوع پروانه استفاده می کند؛

۱ـ ۸ ـ زیرساخت پردازشی: به مجموعه ای از منابع سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه ای گفته می شود که برای انجام عملیات رایانشی[۱]، تحلیلی، تصمیم سازی و دیگر برنامه ها و خدمات مبتنی بر پردازش داده از طریق هوش مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. لازم به تاکید است شبکه اشاره شده در این بند، مستقل از شبکه های ارتباطی ثابت، موبایل و همگرا است.

۱ـ۹ـ تاریخ لازم الاجراشدن پروانه: همزمان با تاریخ صدور پروانه می باشد. این تاریخ مبدا محاسبه تعهدات پروانه از جمله تعهدات مالی خواهد بود؛

۱ـ۱۰ـ سال قراردادی: دوره دوازده (۱۲) ماهه از تاریخ صدور پروانه برای سال اول و سال روز آن برای سال های بعد است؛

۱ـ۱۱ـ سال مالی: از ابتدای فروردین ماه لغایت پایان اسفند ماه هر سال است؛

۱ـ۱۲ـ درآمد: عبارت است از درآمد ناخالص سالیانه حاصل از ارائه خدمات موضوع پروانه به استثناء مالیات بر ارزش افزوده که در چهارچوب قانون، وصول می شود.

ماده۲ـ خدمات موضوع پروانه

دارنده پروانه با ایجاد زیرساخت رایانشی و انبارشی[۲] می تواند هرگونه خدمات هوش مصنوعی را به عنوان خدمت (AIaaS[۳]) در قالب سطوح مختلف خدمات ابری شامل زیرساخت به عنوان خدمت (IaaS[۴])، سکو به عنوان خدمت (PaaS[۵]) و نرم افزار به عنوان خدمت (SaaS[۶]) به مشترکین ارائه کند که به موجب آن، امکان ارائه مدل های آماده و ازپیش آموزش دیده هوش مصنوعی برای انجام وظایفی نظیر پردازش زبان طبیعی، تحلیل تصویر، ترجمه ماشینی و تبدیل گفتار به متن و متن به گفتار؛ ارائه خدمات تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی شامل سامانه های توصیه گر، پیش بینی روندها، کشف الگوها و تحلیل داده های کلان؛ ارائه سامانه های تصمیم سازی خودکار یا نیمه خودکار برای پشتیبانی از فرایندهای سازمانی، صنعتی و مدیریتی؛ ارائه خدمات تولید محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی شامل تولید متن، تصویر، ویدیو، صوت و محتوای چندرسانه ای؛ ارائه بسترهای توسعه، آموزش، استقرار و نگهداری مدل های هوش مصنوعی جهت استفاده توسعه دهندگان، شرکت ها و پژوهشگران؛ ارائه خدمات پشتیبانی فنی، پایش، ارزیابی و تضمین کیفیت، اخلاق، شفافیت و ایمنی مدل ها و داده های هوش مصنوعی و خدماتی از این قبیل را خواهد داشت.

ماده۳ـ شرایط، ضوابط و نحوه صدور موافقت اصولی و پروانه

۳ـ۱ـ الزامات ساختاری صدور موافقت اصولی و پروانه

۳ـ۱ـ۱ـ متقاضی باید شخص حقوقی غیردولتی ثبت شده در ایران باشد و تا پایان مدت اعتبار پروانه این ماهیت حقوقی را حفظ کند؛

۳ـ۱ـ۲ـ موضوع فعالیت اساسنامه متقاضی باید مرتبط با ارائه خدمات فناوری اطلاعات و/یا هوش مصنوعی باشد؛

۳ـ۱ـ۳ـ سهم یا حق رأی شرکای خارجی متقاضی نباید از نوع ممتاز و بیش از چهل و نه (۴۹) درصد سهام کل یا حق رأی باشد؛

۳ـ۲ـ شرایط و ضوابط صدور موافقت اصولی

۳ـ۲ـ۱ـ متقاضی باید با اعلام سازمان در زمان صدور موافقت اصولی، ضمانت نامه بانکی معتبر غیرقابل انتقال، غیرمشروط و قابل تمدید به دفعات برابر با مبلغ حق امتیاز صدور پروانه به سازمان ارائه کند؛

۳ـ۲ـ۲ـ سازمان به متقاضی واجد شرایط، موافقت اصولی با اعتبار یک (۱) سال اعطا می کند؛

۳ـ۲ـ۳ـ متقاضی در طی مدت اعتبار موافقت اصولی، باید حداقل توان رایانشی دویست (۲۰۰) پتافلاپس با دقت حداقل۱۶بیتی/ممیز شناور (۱۶FP[۷]) فراهم کند؛

تبصره ـ در صورتی که متقاضی در زمان درخواست، شرایط صدور پروانه را احراز کند، نیاز به صدور موافقت اصولی نخواهد بود؛

۳ـ۲ـ۴ـ صدور موافقت اصولی به منظور انجام اقدامات آماده سازی از قبیل خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، انجام آزمایش های فنی و مذاکره و انعقاد قرارداد با فعالان زنجیره ارزش این حوزه برای فراهم سازی شرایط ارائه خدمات موضوع پروانه می باشد. هرگونه عرضه یا ارائه خدمات تجاری به مشتریان، چه به صورت محدود و چه گسترده، پیش از صدور پروانه، ممنوع است؛

تبصره ـ شخص حقوقی که پیش از صدور موافقت اصولی، بر مبنای قرارداد معتبر و صورت حساب رسمی در حال ارائه خدمات موضوع پروانه بوده است، از شمول ممنوعیت مندرج در این بند صرفاً نسبت به همان مشترکین قبلی مستثنی است و ارائه هرگونه خدمات به مشترکین جدید تا زمان صدور پروانه رسمی، ممنوع است.

۳ـ۲ـ ۵ ـ در پایان مدت اعتبار موافقت اصولی و در صورت عدم احراز شرایط برای صدور پروانه، ۲۵ درصد ضمانت نامه موضوع بند (۳ـ۲ـ۱) ضبط و به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز شده و مابقی عودت می شود.

۳ـ۳ـ شرایط و ضوابط صدور پروانه

۳ـ۳ـ۱ـ متقاضی دارای موافقت اصولی، تا قبل از پایان اعتبار آن، باید درخواست دریافت پروانه را به سازمان ارائه کند؛

۳ـ۳ـ۲ـ متقاضی در زمان صدور پروانه باید دارای زیرساخت پردازشی با توان رایانشی حداقل دویست (۲۰۰) پتافلاپس با دقت حداقل ۱۶بیتی/ ممیز شناور (۱۶FP) بوده و مستندات آن را به سازمان ارائه کند؛

تبصره ـ در صورت لزوم و حسب نیاز کشور، میزان حداقل توان رایانشی بند فوق، توسط کمیسیون به روزرسانی خواهد شد؛

۳ـ۳ـ۳ـ متقاضی باید طرح تجاری و فنی خود را در زمان صدور پروانه به سازمان ارائه کند؛

۳ـ۳ـ۴ـ سازمان در چهارچوب مفاد این مصوبه، پس از دریافت مبلغ حق امتیاز صدور پروانه، پروانه را برای متقاضی حائز شرایط صادر خواهد کرد.

ماده۴ـ مبالغ، ضمانت نامه هاو تعهدات سالیانه

۴ـ۱ـ متقاضی موظف است در زمان صدور پروانه با اعلام سازمان بابت حق امتیاز صدور پروانه مبلغ پانصد (۵۰۰) میلیارد ریال را به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند؛

تبصره ـ مبلغ واریزی حق امتیاز صدور پروانه غیر قابل برگشت است.

۴ـ۲ـ متقاضی موظف است با اعلام سازمان در زمان صدور پروانه بابت تضمین حسن انجام تعهدات، ضمانت نامه بانکی قابل تمدید به دفعات به میزان هزار (۱۰۰۰) میلیارد ریال به سازمان ارائه کند؛

تبصره ـ در صورت عدم صدور پروانه، ضمانت نامه موضوع بند ۴ـ۲ عودت می شود.

۴ـ۳ـ دارنده پروانه موظف است سه درصد (۳٪) از درآمد هر سال خود را، که به تأیید سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده است، حداکثر تا پایان همان سال به عنوان حق السهم دولت به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید؛

تبصره ـ مبلغ حق السهم دولت در هر سال، بر اساس نرخ مقرر برای همان سال در پروانه و متناسب با نسبت روزهای باقیمانده از تاریخ صدور پروانه تا پایان همان سال محاسبه و دریافت خواهد شد. در سال های بعد، حق السهم مطابق نرخ مقرر برای هر سال و بر مبنای عملکرد سال مالی کامل از ابتدای فروردین تا پایان اسفند محاسبه و وصول می شود؛

۴ـ۴ـ دارنده پروانه موظف است برای هر سال قراردادی، معادل سه درصد (۳٪) از درآمد سال مالی قبل را بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، ضمانت نامه بانکی یا وثیقه معتبر در چهارچوب ابلاغی سازمان ارائه کند؛

۴ـ ۵ ـ تضامین فوق در برگیرنده ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ارائه خدمات موضوع پروانه و پوشش جریمه های عدم انجام تعهدات خواهد بود؛

۴ـ۶ ـ در صورت ضبط تمام یا بخشی از ضمانت نامه های حسن انجام تعهدات، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت سی (۳۰) روز کاری از زمان مطالبه وجه یا ضبط ضمانت نامه، نسبت به ترمیم ضمانت نامه و یا ارائه ضمانت نامه جدید اقدام کند.

ماده۵ ـ قلمرو جغرافیایی فعالیت

قلمرو جغرافیایی فعالیت دارنده پروانه، سراسر سرزمین جمهوری اسلامی ایران است.

ماده۶ ـ مدت اعتبار پروانه و نحوه تجدید آن

۶ ـ۱ـ مدت اعتبار پروانه پنج (۵) سال شمسی از تاریخ صدور خواهد بود؛

۶ـ۲ـ دارنده پروانه باید در صورت تمایل یا عدم تمایل به تجدید، حداقل نه (۹) ماه قبل از پایان اعتبار آن، درخواست کتبی خود را به سازمان ارائه کند. در صورتی که منعی برای تجدید وجود نداشته باشد، سازمان ضمن اعمال تغییرات مصوب کمیسیون، پروانه را برای دوره های پنج (۵) ساله تجدید خواهد کرد؛

۶ـ۳ـ در صورتی که دارنده پروانه مایل به تجدید پروانه نبوده یا شرایط تجدید پروانه را نداشته باشد، موظف است در چهارچوب ابلاغی سازمان نسبت به تعیین تکلیف مشترکین و منابع و تجهیزاتی که برای ارائه خدمات موضوع پروانه در اختیار وی قرار گرفته و تسویه حساب کلیه بدهی ها اقدام کند. پس از انجام اقدامات مذکور و تایید سازمان، ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد خواهد شد.

ماده۷ـ تعرفه ها

در صورت تعیین تعرفه از سوی کمیسیون، دارنده پروانه ملزم به رعایت آن است.

ماده۸ ـ شرایط رقابت

دارنده پروانه باید در ارائه خدمات موضوع پروانه، قوانین و مقررات مربوط به رقابت را رعایت کند.

ماده۹ـ تعهدات دارنده پروانه

۹ـ۱ـ دارنده پروانه موظف است از سال دوم قراردادی و تا پایان اعتبار پروانه، سالانه نسبت به افزایش توان رایانشی خود، حداقل به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) تعهد سال قبل، اقدام کند؛

تبصره ـ در صورت تأمین ظرفیت بیش از تعهد سالانه، تعهد سال/ سال های بعد به همان میزان کاهش می یابد.

۹ـ۲ـ دارنده پروانه موظف است میزان مصرف انرژی مراکز داده خود را طبق شاخص های بهره وری انرژی(PUE[۸]) به صورت سالانه به سازمان اعلام نماید؛ این شاخص باید کوچکتر یا مساوی دو (۲) باشد؛

۹ـ۳ـ دارنده پروانه باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و چهارچوب توافق نامه سطح خدمات (SLA[۹])، نسبت به عقد قرارداد با مشترکین خود اقدام کند؛

۹ـ۴ـ دارنده پروانه موظف است برای ارائه خدمات به دستگاه های اجرایی، به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل بوده، کاتالوگ داده و خدمات را ثبت و از دستورالعمل های مرتبط با ارزش گذاری و حکمرانی داده تبعیت کند؛ دارنده پروانه باید در زمان انعقاد قرارداد و ارائه خدمات، از تحمیل هرگونه شرایط تبعیض آمیز اجتناب کند؛

۹ـ ۵ ـ دارنده پروانه موظف به ارائه خدمات هوش مصنوعی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور است؛

۹ـ۶ ـ دارنده پروانه باید سامانه مجزا برای ارتباط با مشترکین و مدیریت و نگهداری اطلاعات مربوط به خدمات، نظیر میزان استفاده از پردازنده های گرافیکی[۱۰]و صورتحساب های مشترکین، ایجاد و تمهیدات لازم برای دسترسی کامل سازمان به این سامانه را فراهم کند؛

۹ـ۷ـ دارنده پروانه موظف است در تمام مدت اعتبار پروانه شرایط اعطای پروانه و الزامات ساختاری پروانه را رعایت کند؛

۹ـ۸ ـ دارنده پروانه موظف است شاخص های ارائه خدمات، سطوح کیفیت خدمات و پشتیبانی را قبل از ارائه خدمات تعیین و به سازمان اعلام کند؛

۹ـ۹ـ دارنده پروانه موظف است وضعیت شاخص های کیفیت خدمات ارائه شده را (حسب نظر سازمان در خصوص شاخص ها و آستانه های مورد توافق) طی بازه های سه (۳) ماهه بر روی درگاه رسمی خود منتشر کند؛

تبصره ـ سازمان، حداکثر ظرف مدت یک (۱) سال از تاریخ صدور اولین پروانه موضوع این مصوبه، توافق نامه درجه و سطح خدمات[۱۱] هوش مصنوعی را تدوین و پس از تصویب در کمیسیون، به دارندگان پروانه ابلاغ خواهد کرد؛

۹ـ۱۰ـ دارنده پروانه باید ضمن رعایت دستورالعمل های سازمان، هویت مشترکین حقیقی یا حقوقی را در زمان تقاضا و پیش از ارائه خدمت احراز کند؛

۹ـ۱۱ـ دارنده پروانه موظف است پیش از شروع فعالیت نسبت به معرفی درگاه رسمی خود به سازمان و اطلاع رسانی به مشتریان با روش مناسب و بنا به نظر سازمان اقدام کند؛

ماده ۱۰ـ نظارت

۱۰ـ۱ـ فعالیت دارنده پروانه منوط به تأمین الزامات نظارتی در چهارچوب اعلامی سازمان از قبیل ایجاد سامانه نظارتی و اخذ تأییدیه مربوط از سازمان است و در صورتی که به هر دلیل تأمین تمام یا قسمتی از نیاز ها در هر مرحله از فعالیت مختل شود، تا زمان احیای آن ها سازمان می تواند فعالیت در آن موضوع یا محدوده را متوقف کند؛

۱۰ـ۲ـ دارنده پروانه موظف است ضمن همکاری کامل با بازرسان سازمان برای نظارت میدانی و الکترونیکی، کلیه مستندات و گزارشات دوره ای و موردی از عملکرد خود را مطابق چهارچوب و زمان بندی ابلاغی سازمان، ارائه کند؛

۱۰ـ۳ـ دارنده پروانه موظف است تمام امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی لازم برای نظارت برخط[۱۲] و غیربرخط سازمان و هماهنگی ورود نمایندگان سازمان به محل ها، ساختمان های خود، را تامین و گزارش های مورد نظر سازمان را همراه با اطلاعات و مستندات درخواستی ارائه کند؛

۱۰ـ۴ـ دارنده پروانه موظف است کلیه اطلاعات، آمار، اسناد و گزارش های مورد نیاز سازمان را در چهارچوب ابلاغی سازمان ارایه کند؛

۱۰ـ۵ ـ دارنده پروانه موظف است در چهارچوب ابلاغی سازمان ضمن اتصال به سامانه ثبت و رسیدگی متمرکز به شکایات، به شکایات واصله از مشترکین خود پاسخ دهد؛

۱۰ـ۶ ـ دارنده پروانه موظف است به منظور هماهنگی های نظارتی و پاسخگویی به مراجع ذی ربط نسبت به معرفی مدیران یا رابطین به سازمان اقدام کند.

ماده۱۱ـ محرمانه بودن

دارنده پروانه ملزم به محافظت از داده ها و اطلاعات مشترکین خود و حفظ محرمانگی آن ها بوده و باید تمام تمهیدات لازم برای ممانعت از هر گونه افشا و دسترسی غیرمجاز به آن ها را فراهم کند.

ماده۱۲ـ امنیت ملی

دارنده پروانه موظف به رعایت بندهای زیر، در چهارچوب مصوبات قانونی مربوط است:

۱۲ـ۱ـ دارنده پروانه باید برای رعایت مقتضیات امنیت ملی (که در پیوست امنیتی به آن اشاره شده است)، تمام تدابیر را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد کند. به این منظور تمام نیازمندی های که از سوی سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می شود، بدون هرگونه ادعایی توسط دارنده پروانه لازم الاجرا است؛

۱۲ـ۲ـ شروع فعالیت دارنده پروانه منوط به تأمین الزامات پیوست امنیتی و اخذ تأییدیه مربوط از وزارت اطلاعات است و درصورتی که به هر دلیل تأمین تمام یا قسمتی از نیازها در هر مرحله از فعالیت مختل شود، دارنده پروانه موظف است تا زمان احیای آن ها فعالیت در آن موضوع یا محدوده را متوقف کند.

ماده۱۳ـ ملاحظات فرهنگی و زیست محیطی

رعایت مقررات و ضوابط فرهنگی و زیست محیطی مرتبط اعلام شده از سوی مراجع ذی ربط که توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می شود و الزامات قانونی مرتبط الزامی است.

ماده۱۴ـ الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

۱۴ـ۱ـ رعایت مقتضیات پیوست پدافند غیرعامل و ساز و کارهای امن سازی که توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می شود و ضوابط قانونی مرتبط الزامی است؛

۱۴ـ۲ـ دارنده پروانه موظف است ارتباطات اضطراری مراکز امدادی، انتظامی، اورژانس و امنیتی را در مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه فراهم کند؛

۱۴ـ۳ـ در صورت بروز وضعیت اضطراری یا بحران مربوط به امنیت ملی، دارنده پروانه باید با واحد ذی صلاح تعیین شده توسط سازمان درخصوص موضوع، هماهنگی و همه گونه تلاش مؤثر برای ارائه کلیه خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی ضروری، طبق دستورالعمل های سازمان یا واحد ذی صلاح معرفی شده، به عمل آورد.

ماده۱۵ـ جریمه های قانونی عدم انجام تعهدات

۱۵ـ۱ـ جریمه های قانونی عدم انجام تعهدات به شرح پیوست شماره یک است و دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه ملزم به پرداخت مبالغ جریمه های قانونی پیوست شماره یک که توسط هیئت وزیران تصویب شود، خواهد بود؛

۱۵ـ۲ـ در صورتی که دارنده پروانه نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند، سازمان می تواند برای مطالبه وجه جریمه از محل ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اقدام کند؛

۱۵ـ۳ـ در صورت وقوع هم زمان چندین مورد تخلف، جریمه مربوط به هر مورد، به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد.

ماده۱۶ـ تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه

۱۶ـ۱ـ در موارد زیر سازمان می تواند نسبت بهتعلیق، کاهش مدتاعتبار و/یالغو پروانه اقدام کند. این بند مانع اعمال جریمه های موضوع ماده ۱۵ نخواهد بود:

۱۶ـ۱ـ۱ـ انحلال شخصیت حقوقی دارنده پروانه؛

۱۶ـ۱ـ۲ـ توقف ارائه خدمات موضوع پروانه بدون اطلاع و موافقت سازمان؛

۱۶ـ۱ـ۳ـ عدم رعایت الزامات ساختاری و شرایط عمومی دریافت پروانه؛

۱۶ـ۱ـ۴ـ عدم انجام تعهد ایجاد توان رایانشی؛

۱۶ـ۱ـ ۵ ـ عدم اقدام به پرداخت مبالغ و تعهدات سالیانه و ترمیم یا تمدید ضمانت نامه های حسن انجام تعهدات در مهلت مقرر؛

۱۶ـ۱ـ۶ ـ عدم اقدام به پرداخت جریمه های قانونی عدم انجام تعهدات در موعد مقرر؛

۱۶ـ۱ـ۷ـ عدم رعایت الزامات امنیت ملی، شرایط رقابت، پدافند غیرعامل و ارتباطات اضطراری؛

۱۶ـ۱ـ ۸ ـ انتقال پروانه به غیر بدون موافقت سازمان؛

۱۶ـ۱ـ۹ـ استمرار تخلف و یا تکرار یک تخلف پس از مراحل مندرج در پیوست شماره یک؛

۱۶ـ۱ـ۱۰ـ وقوع حداقل دو تخلف هم زمان و عدم اقدام به رفع تخلف پس از اخطار سازمان؛

۱۶ـ۱ـ۱۱ـ نقض تعهدات مندرج در موافقت نامه پروانه؛

۱۶ـ۲ـ دارنده پروانه در مدت تعلیق، صرفاً مجاز به ارائه خدمات موجود در زمان ابلاغ حکم تعلیق به مشترکین طرف قرارداد خود تا پایان قرارداد مربوط بوده و در این مدت، انعقاد هرگونه قرارداد جدید یا ایجاد تعهد جدید و یا تمدید قرارداد های قبلی، ممنوع است؛

۱۶ـ۳ـ دارنده پروانه ای که مشمول لغو می شود، باید در مهلت ابلاغی سازمان در خصوص موارد زیر اقدام کند:

۱۶ـ۳ـ۱ـ تسویه حساب تمام بدهی های مالی تا زمان لغو پروانه؛

۱۶ـ۳ـ۲ـ تعیین تکلیف خدمات کلیه مشترکین؛

۱۶ـ۳ـ۳ـ تعیین تکلیف کلیه منابع و تجهیزاتی که به واسطه پروانه در اختیار دارد.

۱۶ـ۴ـ از زمان دریافت ابلاغ سازمان تا زمان لغو، پروانه به حالت تعلیق در می آید؛

۱۶ـ ۵ ـ سازمان پس از اعلام مهلت موضوع بند ۱۶ ـ ۳ به دارنده پروانه، فرایند لغو پروانه را به صورت عمومی اطلاع رسانی خواهد کرد؛

۱۶ـ۶ ـ در صورت عدم تسویه حساب تمام بدهی های مالی دارنده پروانه در مهلت ابلاغی، سازمان می تواند نسبت به ضبط تمام یا بخشی از ضمانت نامه های موجود نزد سازمان اقدام کند. در صورت عدم تکافوی مبلغ ضمانت نامه های مذکور، سازمان می تواند ضمن ضبط ضمانت نامه ها، پروانه را تعلیق یا مدت اعتبار آن را کاهش دهد و/یا لغو کند. حق سازمان برای دریافت مبلغ مابه التفاوت بدهی های دارنده پروانه، از طریق پیگیری از مراجع قانونی محفوظ است؛

۱۶ـ۷ـ در صورتی که پروانه به هر علت لغو شود، تا مدت سه سال هیچ گونه درخواست جدیدی از جانب شخص حقوقی لغو پروانه شده، برای اخذ مجوز هرگونه فعالیت در حوزه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و یا هوش مصنوعی، پذیرفته نخواهد شد.

ماده۱۷ـ انصراف از ادامه فعالیت

۱۷ـ۱ـ در صورتی که دارنده پروانه پیش از پایان مدت اعتبار پروانه، متقاضی انصراف از ادامه فعالیت باشد، باید درخواست کتبی خود را به سازمان ارائه کند؛

۱۷ـ۲ـ در صورت تقاضای دارنده پروانه برای انصراف از ادامه فعالیت، سازمان مجاز است چنانچه شرایط لغو بر پروانه حاکم نشده باشد، با دریافت مبالغ بدهی دارنده پروانه تا تاریخ انصراف، پروانه را لغو کند؛

۱۷ـ۳ـ از زمان دریافت درخواست انصراف توسط سازمان، به دارنده پروانه تا شش ماه مهلت داده می شود درخصوص موارد زیر اقدام کند. در صورت تایید انجام تعهدات مذکور توسط سازمان، پروانه اعطا شده به وی لغو می شود:

۱۷ـ۳ـ۱ـ تسویه حساب تمام بدهی های مالی تا پایان سال مالی زمان ارائه درخواست انصراف از ادامه فعالیت دارنده پروانه؛

۱۷ـ۳ـ۲ـ تعیین تکلیف خدمات کلیه مشترکین؛

۱۷ـ۳ـ۳ـ تعیین تکلیف کلیه منابع و تجهیزاتی که به واسطه پروانه در اختیار دارد.

۱۷ـ۴ـ از زمان دریافت درخواست انصراف توسط سازمان تا زمان لغو، پروانه به حالت تعلیق در می آ ید؛

۱۷ـ۵ ـ در صورت عدم اقدام دارنده پروانه در چهارچوب بند ۱۷ـ۳، پس از پایان مهلت مقرر در بند مذکور، پروانه لغو و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات وی ضبط می شود؛

۱۷ـ۶ ـ سازمان پس از اعلام مهلت موضوع بند ۳ ـ ۱۷ به دارنده پروانه، فرایند لغو پروانه را به صورت عمومی اطلاع رسانی خواهد کرد.

ماده۱۸ـ سایر مقررات

۱۸ـ۱ـ هرگونه مقررات جدید که توسط کمیسیون تصویب و به دارندگان پروانه ابلاغ شود، برای دارنده پروانه لازم الاجرا است؛

۱۸ـ۲ـ در صورتی که ارائه خدمات موضوع پروانه مستلزم موافقت یا اخذ مجوز قانونی دیگر باشد، دارنده پروانه موظف به رعایت ضوابط و أخذ مجوزهای قانونی مربوط است؛

۱۸ـ۳ـ دارنده پروانه حق ندارد بدون اجازه کتبی و قبلی سازمان، حقوق، امتیازات و منافع پروانه را تحت هر عنوان و به هر صورت قابل تصور از قبیل بیع، وکالت، اجاره و صلح به غیرمنتقل کند؛

۱۸ـ۴ـ سازمان می تواند بر اساس شرایط و ضوابط این مصوبه نسبت به صدور پروانه، بدون محدودیت در تعداد، برای متقاضیان اقدام کند؛

۱۸ـ ۵ ـ سهامداری مشترک با سایر دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی منعی ندارد؛

۱۸ـ۶ ـ ارائه خدمات موضوع این پروانه توسط دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات منوط به دریافت این پروانه می باشد؛

۱۸ـ۷ـ تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون است.

پیوست شماره ۱ـ جریمه های قانونی عدم انجام تعهدات

ردیف	عنوان تخلف	جریمه	
۱	عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه و/ یا نقض تعهدات کیفیت خدمات	۱. صدور اخطار اول برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارائه توضیحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعیین شده از سوی سازمان؛ ۲. در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف و/یا عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم برای رفع و/یا جبران تخلف ظرف مهلت تعیین شده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان دو و نیم درصددرآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۳. در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.	
۲	نقض تعهدات نظارتی	۱. صدور اخطار اول برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارائه توضیحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعیین شده از سوی سازمان؛ ۲. در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف و/یا عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم برای رفع و/یا جبران تخلف	

		ظرف مهلت تعیین شده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان دو و نیم درصددرآمد بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۳. در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.	
۳	ارائه خدمات خارج از موضوع پروانه	۱. صدور اخطار با تعیین مهلت رفع تخلف به تشخیص سازمان برای توقف ارائه خدمات خارج از موضوع پروانه؛ ۲. در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.	
۴	دسترسی غیرمجاز یا افشای غیرمجازاطلاعات و داده های مشترکین	۱. صدور اخطار با تعیین مهلت رفع تخلف به تشخیص سازمان برای ارائه توضیحات؛ ۲. درصورت عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، اعمال جریمه به میزان دو و نیم درصد درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۳. در صورت تکرار تخلف، تعلیق پروانه به مدت شش ماه و اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛	

		۴. درصورت تکرار برای بار دوم، کاهش پنجاه درصد مدت اعتبار باقی مانده پروانه یا لغو پروانه به تشخیص سازمان .	
۵	عدم ارائه اطلاعات مورد درخواست سازمان و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع	۱. صدور اخطار اول برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارائه توضیحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعیین شده از سوی سازمان؛ ۲. در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف و/یا عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم برای رفع و/یا جبران تخلف ظرف مهلت تعیین شده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان دو و نیم درصددرآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۳. در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.	
۶	عدم ایفای سایر تعهدات و تکالیف و یا نقض مقررات و مصوبات کمیسیون	۱. صدور اخطار اول برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارائه توضیحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعیین شده از سوی سازمان؛ ۲. در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف و/یا عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم برای رفع و/یا جبران تخلف ظرف مهلت تعیین شده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان دو و نیم درصددرآمد	

		بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۳. در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف، اعمال جریمه تا پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.	
۷	توقف در ارائه خدمات بدون موافقت سازمان	۱. صدور اخطار با تعیین مهلت رفع و/یا جبران تخلف از تاریخ ابلاغ به تشخیص سازمان؛ ۲. درصورت عدم رفع تخلف در مهلت اعطا شده، صدور اخطار دوم و یک ماه کاهش مدت اعتبار پروانه به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف از تاریخ اخطار دوم به تشخیص سازمان و/یا اعمال جریمه تا سقف نیم درصد درآمد بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده به ازای هر تخلف در هر روز به تشخیص سازمان؛ ۳. در صورت عدم رفع تخلف ظرف مدت یک ماه از صدور اخطار دوم، صدور اخطار سوم و تعلیق پروانه به مدت دو ماه؛ ۴. لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت دو ماه از اخطار سوم به تشخیص سازمان.	
۸	نقض یا عدم ایفای تعهدات مالی در موعدهای تعیین شده	۱. براساس تصویب نامه شماره ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳ هـ مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۴ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن.	

۹	تخطی از مفاد پیوست امنیتی	۱. صدور اخطار اول و ابلاغ توقف ارائه خدمات موضوع تخلف و تعیین مهلت برای رفع تخلف اعلام شده به تشخیص وزارت اطلاعات؛ ۲. در صورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جریمه به مبلغ بیست و پنج صدم درصد درآمد بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده به ازای هر تخلف در هر روز تا زمان رفع کامل تخلف و تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت بیست روز از اخطار دوم به تشخیص سازمان/وزارت اطلاعات؛ ۳. تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه در صورت تکرار تخلف به تشخیص سازمان/وزارت اطلاعات.	

1- Computing

2- Storage

3- AI as a Service (AIaaS)

4- Infrastructure as a Service (IaaS)

5- Platform as a Service (PaaS)

6- Software as a Service (SaaS)

7- Floating Point ۱۶

8- Power Usage Effectiveness : این شاخص، نشان دهنده کارایی استفاده از انرژی، در مراکز داده است.

9- Service Level Agreement (SLA)

10- GPU-Utilization

11- Service Level Agreement

online

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ حمیدفتاحی

1. Introduction and Statement of the Problem

1-1. The rapid development of emerging technologies, such as Artificial Intelligence (AI), undoubtedly requires the provision of appropriate legal and regulatory infrastructures to facilitate the growth of businesses while protecting the rights of the public. However, a careful examination of the provisions of Resolution No. 8 of the 364th Session of the Communications Regulatory Commission [*Translator's Note: The CRC is the primary national regulatory authority for telecommunications in Iran, operating under the Ministry of ICT*] concerning the governing principles for issuing AI service licenses reveals that the regulatory body has adopted an incorrect approach. By improperly adapting the regulatory models of large telecommunications operators and unjustifiably extending them to the software and processing layers of AI services, the Commission has erred. Imposing conditions such as providing a minimum processing capacity of 200 petaflops, paying a base license fee of 500 billion Rials, submitting a performance guarantee of 1,000 billion Rials, and allocating 3% of gross revenue as the government's share—which constitutes a clear manifestation of levying taxes and collecting funds without legislative authorization—is not only fundamentally incompatible with the requirements of the nascent and agile AI ecosystem, but will also inflict a devastating blow to the body of small and medium-sized enterprises (SMEs), startups, and knowledge-based software companies.

1-2. By conflating physical computing infrastructures with software services and the development of AI models, this resolution establishes a framework whose inevitable outcome will be the monopolization of this strategic field in the hands of a few quasi-governmental entities or macro-capitalists, and consequently, the exit of elite talent from the market and the closure of innovative private SMEs. Therefore, formulating a comprehensive strategy to halt the execution of this resolution through legal and political channels is of vital importance.

2. Legal Analysis: Inconsistencies of the Resolution with Upstream Laws and Establishment of Ultra Vires Actions

2-1. A precise analysis of the articles of the CRC's resolution in light of the country's current laws reveals apparent violations and the said Commission's departure from its inherent jurisdiction, which can be substantiated based on the following axes.

2-2. The Communications Regulatory Commission was established pursuant to Article (5) of the Law on the Duties and Powers of the Ministry of Information and Communications Technology (enacted in 2003). In

paragraphs (A) to (F) of this Article, the jurisdiction of the Commission is strictly limited to matters such as the reform and restructuring of communication sectors, supervision of postal and telecommunications networks, regulation of the frequency spectrum, and determining tariffs for communication services. Furthermore, in Article (2) of this Law, the sovereign duties of this Ministry are explicitly defined around radio communications, postal services, data transmission, and backbone telecommunication networks.

2-3. The astonishing point is that in paragraph (1-8) of the contested resolution, the Commission has explicitly admitted that the network referred to in this paragraph is independent of fixed, mobile, and convergent communication networks. Based on this explicit admission, since the AI processing infrastructure has a nature independent from telecommunications and communication networks, the Regulatory Commission fundamentally lacks the inherent jurisdiction to enter the realm of regulating software layer services, algorithms, recommender systems, and AI-based content generation (SaaS and PaaS mentioned in Article 2 of the resolution). Enacting regulations in an area outside the scope of communications and telecommunications constitutes a clear instance of acting ultra vires (beyond its authority). In the realm of public law, the governing principle is the non-existence of jurisdiction [unless expressly granted], and government agencies have no right to enact regulations outside of expressly specified cases.

2-4. The heavy infrastructure requirements stipulated in Articles (3) and (4) of the resolution (including the baseline of 200 petaflops of processing power and astronomical license fees) are in substantive conflict with Article (7) and bis-Article (7) of the Law on the Implementation of General Policies of Article 44 of the Constitution [Translator's Note: *This law serves as Iran's primary privatization and anti-monopoly legislation, designed to foster private sector growth*]. The legislator explicitly stated in Note (4) of bis-Article 7: "Imposing any restriction and barrier in the process of issuing licenses that is outside the framework of this law, for reasons such as market saturation, capacity and guild limits, or based on the number or geographical distance of license holders or applicants, is prohibited..."

2-5. By creating a massive financial and hardware restriction, the Commission's resolution has limited the freedom of competition and business. Moreover, converting this sector into an approval-based license without undergoing the legal formalities at the Deregulation Board

[Translator's Note: *A national inter-agency board in Iran tasked with removing redundant regulations and easing business licensing*], and violating the approach of making businesses registration-based, constitutes a violation of business laws.

2-6. Restricting the AI services market to entities capable of paying 150 billion Tomans (1,500 billion Rials) in initial costs (license fees and guarantees) and procuring scarce hardware under sanction conditions will result in nothing but the formation of a monopoly in the market. This is a direct violation of Article (45) of the Law on the Implementation of General Policies of Article 44, which prohibits any action that leads to disruption in competition. Creating conditions that make it impossible for new persons to enter the market is an instance of anti-competitive practices and the abuse of a dominant economic position.

2-7. While the governing spirit of Articles (1) and (3) of the Law on the Protection of Knowledge-Based Companies (enacted in 2010) is based on granting tax exemptions, waiving duties, funding production costs, and granting interest-free facilities to foster a knowledge-based economy, the CRC's resolution takes a reverse course. Not only does it offer no support, but by imposing a 3% fee on annual gross revenue (Article 4-3 of the resolution) and mandating a 50% annual increase in computing power (Article 9-1), it jeopardizes the existence of software-focused knowledge-based companies whose core value relies on knowledge. It establishes massive capital and robust hardware as the fundamental rule, which contradicts the policy of encouraging a knowledge-based economy.

2-8. Another fundamental and unforgivable inconsistency of the Commission's resolution is the clear violation of the "principle of the legality of the collection of funds by the government." In several clauses, including the demand for 500 billion Rials as an initial license fee and the assignment of 3% of the annual gross revenue as the government's share, the Commission has practically engaged in levying quasi-taxes and duties. This action is in direct contradiction with Articles 51 and 53 of the Constitution [Translator's Note: *These constitutional articles mandate that no tax or duty may be imposed except by law, and all government receipts must be centralized in the General Treasury*], which make the imposition of any charge and the collection of funds from citizens conditional upon the explicit mandate of the legislator. Furthermore, according to the provisions of Article 4 of the Law on Regulating Part of the Government's Financial Regulations (enacted in 2001), the receipt of any funds, goods, or services under any title by ministries and government

institutions, other than in cases explicitly specified by legal regulations, is absolutely prohibited. Additionally, according to the Note of bis-Article 71 of the General Accounting Law of the Country, the receipt of any funds by executive bodies must be within the framework of enacted laws, and any receipt contrary to the provisions of this article is considered an illegal appropriation of government property. Since no legal basis has been foreseen in the laws enacted by the Islamic Consultative Assembly (Parliament) for collecting a share of the revenues from the software and AI layers, the Commission's resolution is entirely flawed and lacks legal validity from this perspective as well.

3. Proposals and Operational Pathways for the Annulment and Suspension of the Resolution

3-1. Given the aforementioned documentary evidence and arguments, suspending and annulling this resolution requires designing a comprehensive action mechanism that simultaneously encompasses both legal-judicial and political-executive pathways to achieve success.

3-2. The most effective legal action is the preparation and filing of a petition for the annulment of the resolution with the General Board of the Court of Administrative Justice [Translator's Note*: The highest administrative court in Iran, authorized to strike down illegal executive branch regulations*], seeking the annulment of Resolution No. 8 of the 364th Session of the CRC. The foundation of this petition must be based on two main axes: the Commission acting beyond its legal jurisdiction in regulating the software and AI layers, and the manifest contradiction with Article 7 and bis-Article 7 of the Law on the Implementation of General Policies of Article 44. Considering the irreparable damages the execution of this resolution will inflict on current investments in the AI sector, a simultaneous request for the issuance of an interim injunction based on Article 34 of the Law on the Organization and Procedures of the Court of Administrative Justice must be submitted for the immediate suspension of the resolution's execution until a substantive review is conducted by the General Board; however, it should be noted that in most similar cases, the request for an interim injunction has not been granted, and generally, the probability of success for such an injunction is low.

3-3. Citing Note (5) of Article 7 of the Law on the Implementation of General Policies of Article 44, which stipulates that the Deregulation Board is the exclusive authority for determining the instances of businesses and their related licenses, a formal request must be registered by the Chamber of Commerce and other stakeholders with this Board. This request must

emphasize that the Ministry of ICT, without obtaining the approval of this Board, has created a new license with severely restrictive conditions, and request the Board to declare the financial and capacity conditions of the resolution null and void due to their disruptive impact on business. Given that, according to the aforementioned Note, the definitive decisions of the Deregulation and Business Environment Improvement Board, within the framework of the law, are mandatory for all license-issuing authorities—and anyone refusing to execute them shall be sentenced by a competent judicial authority to a degree-six punishment subject to Article (19) of the Islamic Penal Code—a ruling from this authority can be pivotal in resolving the issue.

3-4. The Competition Council [Translator's Note*: Iran's national anti-trust authority*] is the inherent authority for investigating anti-competitive practices and monopolies. The private sector and the Chamber can, relying on Article (62) of the Article 44 Law, file a complaint against the Regulatory Commission for anti-competitive practices and the creation of a monopoly by a government entity (subject of Article 45), arguing that setting a baseline of 200 petaflops and astronomical licensing fees will effectively destroy the competitive market and restrict the right of choice to a few large public, governmental, or private companies.

3-5. Considering that the Article 90 Commission [Translator's Note: *A specialized parliamentary commission tasked with investigating complaints against the three branches of the Iranian government*], according to the Law on the Implementation of Article Ninety (90) of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, is the authority for addressing complaints against the operations of the three branches, including the executive branch, the Chamber of Commerce and the private sector can submit a formal complaint against the Regulatory Commission to this body. The crux of this complaint would be the Commission's violation in implementing the Law on the Leap in Knowledge-Based Production, the Law on Facilitating the Issuance of Business Licenses, the Law on the Implementation of General Policies of Article 44, and its generation of public dissatisfaction among elites and technology companies.

3-6. In addition to the above, there is the possibility that, through the President of the Chamber, a request for the intervention of the Legal Vice-Presidency of the President can be raised. The Legal Vice-Presidency, acting as the dispute resolution authority for executive bodies and the interpreter of government regulations and resolutions, can compel the

Commission to retract this decision by issuing a path-breaking legal opinion.

3-7. The intervention of the General Inspection Organization of the Country [Translator's Note*: Iran's supreme anti-corruption and administrative oversight body, operating under the Judiciary*] and the Crime Prevention Deputy of the Judiciary can also be instrumental in this regard. Considering that according to Article 600 of Book Five of the Islamic Penal Code (Ta'zirat Section), any government official in charge of determining, calculating, or collecting funds on behalf of the government who acts contrary to the law and collects funds or orders their collection, shall be subject to the punishment of imprisonment; the Chamber of Commerce can send an analytical report to the General Inspection Organization, warning them about the criminal nature of the resolution. It can request this authority, in line with its preventative duties, to issue a warning to the Ministry of ICT and halt the execution of this illegal resolution.

4. Conclusion

4-1. Resolution No. 8 of the 364th Session of the Communications Regulatory Commission regarding Artificial Intelligence is a prime example of hasty regulation, lacking expert backing, and reliant on outdated, restrictive viewpoints in the era of the digital economy. Imposing the disproportionate operator framework of physical telecommunications networks, such as Hamrah-e-Avval (MCI) and Irancell, onto AI development businesses—which inherently embody agility and speed—will yield no result other than destroying innovation and the competitive advantages of the country's AI sector. From a legal perspective, this resolution is fraught with manifest violations concerning the principle of the legality of fund collection (subject to Articles 51 and 53 of the Constitution), the Law on Facilitating the Issuance of Business Licenses, the Law on the Implementation of General Policies of Article 44, and the governing spirit of a knowledge-based economy. In addition to all the above, its issuance fundamentally constitutes an instance of the said Commission acting beyond its legal jurisdiction (*ultra vires*).

4-2. Simultaneously pursuing the filing of a complaint with the General Board of the Court of Administrative Justice and the Competition Council, submitting a report to the General Inspection Organization and the Crime Prevention Deputy of the Judiciary, alongside high-level lobbying in the Government-Private Sector Dialogue Council and the Article 90 Commission of the Parliament, as well as applying to the Deregulation Board, is an appropriate strategy. This approach can likely lead to the

cancellation or annulment of this resolution before irreparable damages are inflicted upon the country's technological body, thereby returning the regulation of this sector to specialized, facilitative frameworks that correspond with the realities of the innovation ecosystem.

Reza Bastani Namaghi

Legal Researcher

Iran Chamber of Commerce

5. Annex I) Governing Principles for Issuing Artificial Intelligence Service Provider (AISP) Licenses

The Communications Regulatory Commission, in session No. (364) dated 2025/10/21 [1404/07/29], referring to Clause (Z) of Article (3) of the Law on Duties and Powers of the Ministry of Information and Communications Technology, in order to achieve the goals of Article (107) of the 7th Progress Plan Law of the I.R. of Iran regarding the connection of data centers of executive bodies to the integrated smart government cloud infrastructure and pursuant to Clause (H) of Article (66) of the same law, and in line with Clause (1) of Article (5) of the National Artificial Intelligence Document of the I.R. of Iran, aiming at developing the artificial intelligence ecosystem, upgrading industries' productivity, facilitating stakeholders' access to indigenous smart processing infrastructures and platforms, optimally using the country's computational capacities, and providing the possibility of offering and exporting specialized artificial intelligence services, approved the Organization's proposal titled "Governing Principles for Issuing Artificial Intelligence Service Provider (AISP) Licenses" as follows.

"Governing Principles for Issuing Artificial Intelligence Service Provider (AISP) Licenses"

Article 1 - Definitions

1-1- Commission: The Communications Regulatory Commission;

1-2- Organization: The Communications and Radio Regulatory Organization;

1-3- License: The license granted by the Organization to qualified applicants for the provision of artificial intelligence services within the framework of the provisions of this resolution;

1-4- Applicant: The legal entity requesting to receive the license;

1-5- Agreement in Principle: The initial agreement of the Organization with the applicant's request, which is issued in their name prior to the granting of the license;

1-6- Licensee: The legal entity that receives the artificial intelligence services provision license from the Organization;

1-7- Subscriber: A natural or legal person who uses the services subject to the license within the framework of a contract with the licensee;

1-8- Processing Infrastructure: Refers to a collection of hardware, software, and network resources used to perform computing [1], analytical, decision-making operations, and other applications and services based on data

processing through artificial intelligence. It must be emphasized that the network mentioned in this clause is independent of fixed, mobile, and converged communication networks.

1-9- Effective Date of the License: Coincides with the issuance date of the license. This date will be the starting point for calculating the license obligations, including financial obligations;

1-10- Contractual Year: A twelve (12) month period from the date of license issuance for the first year, and its anniversary for subsequent years;

1-11- Financial Year: From the beginning of Farvardin (March 21) to the end of Esfand (March 20) of each year;

1-12- Revenue: Means the annual gross revenue derived from providing the services subject to the license, excluding the value-added tax collected within the framework of the law.

Article 2 - Services Subject to the License

By establishing computing and storage [2] infrastructure, the licensee can provide any artificial intelligence services as a service (AIaaS [3]) to subscribers in the form of various cloud service levels, including Infrastructure as a Service (IaaS [4]), Platform as a Service (PaaS [5]), and Software as a Service (SaaS [6]). Thereby, it will be able to offer ready-made and pre-trained artificial intelligence models for performing tasks such as natural language processing, image analysis, machine translation, and speech-to-text and text-to-speech conversion; offer AI-based analytical services including recommender systems, trend forecasting, pattern discovery, and big data analysis; offer automated or semi-automated decision-making systems to support organizational, industrial, and managerial processes; offer AI-based content generation services including the generation of text, image, video, audio, and multimedia content; offer platforms for the development, training, deployment, and maintenance of artificial intelligence models for the use of developers, companies, and researchers; offer technical support, monitoring, evaluation, and quality assurance, ethics, transparency, and safety services for AI models and data, and similar services.

Article 3 - Conditions, Criteria, and Procedures for Issuing the Agreement in Principle and License

3-1- Structural requirements for issuing the agreement in principle and license

3-1-1- The applicant must be a non-governmental legal entity registered in Iran and must maintain this legal status until the end of the license validity period;

3-1-2- The subject of activity in the applicant's articles of association must be related to the provision of information technology and/or artificial intelligence services;

3-1-3- The share or voting rights of the applicant's foreign partners must not be of a privileged type, nor must they exceed forty-nine percent (49%) of the total shares or voting rights;

3-2- Conditions and criteria for issuing the agreement in principle

3-2-1- Upon the Organization's notification at the time of issuing the agreement in principle, the applicant must provide the Organization with a valid, non-transferable, unconditional bank guarantee, renewable multiple times, equal to the license issuance premium amount;

3-2-2- The Organization grants a qualified applicant an agreement in principle with a validity of one (1) year;

3-2-3- During the validity period of the agreement in principle, the applicant must provide a minimum computing power of two hundred (200) PetaFLOPS with at least 16-bit/floating-point (FP16 [7]) precision;

Note - If the applicant fulfills the conditions for license issuance at the time of application, there will be no need to issue an agreement in principle;

3-2-4- The issuance of the agreement in principle is intended for carrying out preparatory actions such as purchasing, installing, and commissioning hardware and software equipment, conducting technical tests, and negotiating and concluding contracts with actors in the value chain of this field to prepare the conditions for providing the services subject to the license. Any supply or provision of commercial services to customers, whether limited or extensive, prior to the issuance of the license, is prohibited;

Note - A legal entity that has been providing the services subject to the license based on a valid contract and official invoice prior to the issuance of the agreement in principle is exempted from the prohibition stipulated in this clause solely with respect to those same previous subscribers, and the provision of any services to new subscribers until the official license is issued is prohibited.

3-2-5- At the end of the agreement in principle's validity period, and in the event of failure to fulfill the conditions for license issuance, 25% of the guarantee subject to Clause (3-2-1) shall be confiscated and deposited into the Organization's account with the State Treasury, and the remainder shall be returned.

3-3- Conditions and criteria for issuing the license

3-3-1- An applicant holding an agreement in principle must submit a request to receive the license to the Organization prior to the expiration of its validity;

3-3-2- At the time of license issuance, the applicant must possess processing infrastructure with a computing power of at least two hundred (200) PetaFLOPS with at least 16-bit/floating-point (FP16) precision and submit its documentation to the Organization;

Note - If necessary and according to the country's needs, the minimum computing power mentioned in the above clause will be updated by the Commission;

3-3-3- The applicant must present their commercial and technical plan to the Organization at the time of license issuance;

3-3-4- Within the framework of the provisions of this resolution, the Organization will issue the license for the qualified applicant after receiving the license issuance premium amount.

Article 4 - Amounts, Guarantees, and Annual Obligations

4-1- Upon notification by the Organization at the time of license issuance, the applicant is obliged to deposit the amount of five hundred (500) billion Rials into the Organization's account with the State Treasury for the license issuance premium;

Note - The deposited amount for the license issuance premium is non-refundable.

4-2- Upon notification by the Organization at the time of license issuance, the applicant is obliged to provide the Organization with a bank guarantee, renewable multiple times, in the amount of one thousand (1000) billion Rials, to guarantee the proper fulfillment of obligations;

Note - If the license is not issued, the guarantee subject to Clause 4-2 will be returned.

4-3- The licensee is obliged to deposit three percent (3%) of its revenue for each year, which has been approved by the Audit Organization or auditing institutions that are members of the Iranian Association of Certified Public Accountants, into the Organization's account with the State Treasury as the government's share by the end of that same year at the latest;

Note - The amount of the government's share in each year shall be calculated and collected based on the prescribed rate for that year in the license, proportionate to the ratio of the remaining days from the license issuance date until the end of that same year. In subsequent years, the share will be

calculated and collected according to the prescribed rate for each year and based on the performance of the full financial year from the beginning of Farvardin to the end of Esfand;

4-4- For each contractual year, the licensee is obliged to provide a bank guarantee or valid collateral, within the framework notified by the Organization, equivalent to three percent (3%) of the previous financial year's revenue based on the latest audited financial statement;

4-5- The above guarantees shall include the guarantee for the proper fulfillment of obligations, the provision of services subject to the license, and coverage for penalties due to non-fulfillment of obligations;

4-6- In case of confiscation of all or part of the guarantees for the proper fulfillment of obligations, the licensee is obliged to restore the guarantee or provide a new guarantee within a maximum of thirty (30) working days from the time the funds are demanded or the guarantee is confiscated.

Article 5 - Geographical Scope of Activity

The geographical scope of the licensee's activity is the entire territory of the Islamic Republic of Iran.

Article 6 - Validity Period of the License and Its Renewal Procedure

6-1- The validity period of the license will be five (5) solar years from the date of issuance;

6-2- Whether willing or unwilling to renew, the licensee must submit its written request to the Organization at least nine (9) months before the expiration of its validity. Provided there are no obstacles to renewal, the Organization will renew the license for five (5) year periods while applying the changes approved by the Commission;

6-3- If the licensee is not willing to renew the license or lacks the conditions for its renewal, it is obliged, within the framework notified by the Organization, to determine the status of the subscribers, the resources, and the equipment put at its disposal for providing the services subject to the license, and to settle all debts. Following the completion of the aforementioned measures and the Organization's approval, the guarantee for the proper fulfillment of obligations will be released.

Article 7 - Tariffs

In the event that tariffs are determined by the Commission, the licensee is obliged to comply with them.

Article 8 - Competition Conditions

The licensee must observe the laws and regulations related to competition when providing the services subject to the license.

Article 9 - Obligations of the Licensee

9-1- From the second contractual year until the end of the license validity, the licensee is obliged to annually increase its computing power by at least fifty percent (50%) of the previous year's obligation;

Note - If capacity exceeding the annual obligation is provided, the obligation for the subsequent year/years will be reduced by that same amount.

9-2- The licensee is obliged to report the energy consumption of its data centers to the Organization annually according to Energy Efficiency Indicators (PUE [8]); this indicator must be less than or equal to two (2);

9-3- The licensee must conclude contracts with its subscribers while observing the country's laws and regulations and the framework of the Service Level Agreement (SLA [9]);

9-4- To provide services to executive bodies, the licensee is obliged to be connected to the National Information Exchange Center, register the data and services catalog, and comply with instructions related to data valuation and governance; The licensee must avoid imposing any discriminatory conditions at the time of concluding contracts and providing services;

9-5- The licensee is obliged to provide artificial intelligence services within the framework of the country's laws and regulations;

9-6- The licensee must create a separate system for communicating with subscribers and managing and maintaining service-related information, such as the amount of usage of graphic processing units [10] and subscribers' invoices, and must arrange the necessary provisions for the Organization's full access to this system;

9-7- The licensee is obliged to observe the license granting conditions and the license's structural requirements throughout the entire validity period of the license;

9-8- The licensee is obliged to determine service provision indicators, service quality levels, and support before providing services and announce them to the Organization;

9-9- The licensee is obliged to publish the status of the quality indicators of the provided services (according to the Organization's view regarding the agreed indicators and thresholds) on its official portal at three (3) month intervals;

Note - The Organization, within a maximum of one (1) year from the date of issuance of the first license subject to this resolution, will compile the Artificial Intelligence Service Level Agreement [11] and, upon approval by the Commission, will notify the licensees;

9-10- While complying with the Organization's instructions, the licensee must authenticate the identity of natural or legal subscribers at the time of application and before providing the service;

9-11- Prior to commencing activity, the licensee is obliged to introduce its official portal to the Organization and inform customers through an appropriate method as deemed by the Organization;

Article 10 - Supervision

10-1- The licensee's activity is contingent upon fulfilling the supervisory requirements within the framework announced by the Organization, such as creating a monitoring system and obtaining the corresponding approval from the Organization, and if, for any reason, the provision of all or part of the requirements is disrupted at any stage of activity, the Organization can halt activity in that subject or scope until they are restored;

10-2- The licensee is obliged to provide full cooperation with the Organization's inspectors for field and electronic supervision, and to submit all documentation, as well as periodic and ad-hoc reports of its performance, according to the framework and schedule notified by the Organization;

10-3- The licensee is obliged to provide all hardware, software, and communication facilities necessary for the Organization's online [12] and offline supervision, coordinate the entry of the Organization's representatives into its premises and buildings, and submit the reports required by the Organization along with the requested information and documentation;

10-4- The licensee is obliged to present all information, statistics, documents, and reports needed by the Organization within the framework notified by the Organization;

10-5- The licensee is obliged, within the framework notified by the Organization, to connect to the centralized complaint registration and handling system and respond to complaints received from its subscribers;

10-6- The licensee is obliged to introduce managers or focal points to the Organization for supervisory coordination and responding to relevant authorities.

Article 11 - Confidentiality

The licensee is required to protect its subscribers' data and information and preserve their confidentiality, and it must implement all necessary measures to prevent any unauthorized disclosure of and access to them.

Article 12 - National Security

The licensee is obliged to observe the following clauses within the framework of the relevant legal resolutions:

12-1- The licensee must take all measures and establish the necessary facilities to comply with national security requirements (which are referred to in the security attachment). For this purpose, all requirements notified by the Organization to the licensee are mandatory for the licensee to execute without any claims;

12-2- The commencement of the licensee's activity is contingent upon fulfilling the requirements of the security attachment and obtaining the relevant approval from the Ministry of Intelligence, and if, for any reason, the provision of all or part of the requirements is disrupted at any stage of activity, the licensee is obliged to halt activity in that subject or scope until they are restored.

Article 13 - Cultural and Environmental Considerations

Compliance with the relevant cultural and environmental regulations and rules announced by the competent authorities, which are notified to the licensee by the Organization, and the associated legal requirements, is mandatory.

Article 14 - Passive Defense and Crisis Management Requirements

14-1- Observing the requirements of the passive defense attachment and the security mechanisms notified to the licensee by the Organization, along with the relevant legal rules, is mandatory;

14-2- The licensee is obliged to provide emergency communications for relief, law enforcement, emergency, and security centers during crises and unforeseen incidents;

14-3- In the event of an emergency or a crisis related to national security, the licensee must coordinate with the competent unit designated by the Organization regarding the matter and make every effective effort to provide all essential communication, information technology, and artificial intelligence services, in accordance with the instructions of the Organization or the introduced competent unit.

Article 15 - Legal Penalties for Non-Fulfillment of Obligations

15-1- The legal penalties for non-fulfillment of obligations are as detailed in Attachment Number One, and the licensee will be required to pay the amounts of the legal penalties of Attachment Number One, which are approved by the Council of Ministers, throughout the validity period of the license;

15-2- If the licensee fails to pay the penalty, the Organization may take action to claim the penalty amount from the guarantee for the proper fulfillment of obligations;

15-3- In the event of the simultaneous occurrence of multiple violations, the penalty associated with each case will be calculated and applied separately.

Article 16 - Suspension, Reduction of Validity Period, and Revocation of the License

16-1- In the following cases, the Organization may proceed with the suspension, reduction of the validity period, and/or revocation of the license. This clause will not prevent the application of the penalties subject to Article 15:

16-1-1- Dissolution of the licensee's legal entity;

16-1-2- Stopping the provision of the services subject to the license without the knowledge and consent of the Organization;

16-1-3- Non-compliance with the structural requirements and general conditions for receiving the license;

16-1-4- Non-fulfillment of the obligation to establish computing power;

16-1-5- Failure to proceed with the payment of annual amounts and obligations and the restoration or extension of the guarantees for the proper fulfillment of obligations within the prescribed deadline;

16-1-6- Failure to proceed with the payment of legal penalties for non-fulfillment of obligations by the due date;

16-1-7- Non-compliance with national security requirements, competition conditions, passive defense, and emergency communications;

16-1-8- Transferring the license to a third party without the consent of the Organization;

16-1-9- Continuation of a violation or repetition of a violation after the stages stipulated in Attachment Number One;

16-1-10- The occurrence of at least two simultaneous violations and failure to take action to rectify the violation after a warning from the Organization;

16-1-11- Breach of the obligations stipulated in the license agreement;

16-2- During the suspension period, the licensee is solely permitted to provide the existing services at the time the suspension order is notified to its contracted subscribers until the end of the relevant contract, and during this period, concluding any new contract, creating a new obligation, or extending previous contracts is prohibited;

16-3- A licensee subject to revocation must take action regarding the following items within the deadline notified by the Organization:

16-3-1- Settling all financial debts up to the time of the license revocation;

16-3-2- Determining the status of all subscribers' services;

16-3-3- Determining the status of all resources and equipment in its possession by virtue of the license.

16-4- From the time of receiving the Organization's notification until the time of revocation, the license will be suspended;

16-5- After announcing the deadline subject to Clause 16-3 to the licensee, the Organization will publicly announce the license revocation process;

16-6- In the event of a failure to settle all financial debts of the licensee within the notified deadline, the Organization may proceed with the confiscation of all or part of the existing guarantees held by the Organization. If the amount of the aforementioned guarantees is insufficient, the Organization may, while confiscating the guarantees, suspend the license, reduce its validity period, and/or revoke it. The Organization's right to receive the difference in the amount of the licensee's debts is reserved through pursuit from legal authorities;

16-7- If the license is revoked for any reason, no new request from the revoked legal entity for obtaining a permit for any activity in the field of communication and information technology services or artificial intelligence will be accepted for a period of three years.

Article 17 - Withdrawal from Continuing Activity

17-1- If the licensee requests to withdraw from continuing activity prior to the end of the license validity period, it must submit its written request to the Organization;

17-2- In the event of the licensee's request to withdraw from continuing activity, the Organization is authorized to revoke the license upon receiving the amounts of the licensee's debts up to the date of withdrawal, provided that the conditions for revocation have not governed the license;

17-3- From the time the withdrawal request is received by the Organization, the licensee is given a deadline of up to six months to take action regarding the following items. Upon the Organization's confirmation of the fulfillment of the aforementioned obligations, the license granted to it will be revoked:

17-3-1- Settling all financial debts up to the end of the financial year at the time of the submission of the request to withdraw from continuing the licensee's activity;

17-3-2- Determining the status of all subscribers' services;

17-3-3- Determining the status of all resources and equipment in its possession by virtue of the license.

17-4- From the time the withdrawal request is received by the Organization until the time of revocation, the license will be suspended;

17-5- In the event of the licensee's failure to take action within the framework of Clause 17-3, upon the expiration of the deadline stipulated in the said clause, the license will be revoked and its guarantee for the proper fulfillment of obligations will be confiscated;

17-6- After announcing the deadline subject to Clause 17-3 to the licensee, the Organization will publicly announce the license revocation process.

Article 18 - Other Regulations

18-1- Any new regulations approved by the Commission and notified to the licensees are mandatory for the licensee to execute;

18-2- In the event that providing the services subject to the license requires another legal consent or permit, the licensee is obliged to comply with the rules and obtain the relevant legal permits;

18-3- The licensee has no right, without the prior written consent of the Organization, to transfer the rights, privileges, and benefits of the license to others under any title and in any conceivable manner, such as sale, power of attorney, lease, and settlement;

18-4- The Organization may, based on the conditions and criteria of this resolution, proceed to issue licenses to applicants without a limit on the number;

18-5- Joint shareholding with other holders of communication, information technology, and artificial intelligence service provision licenses is not prohibited;

18-6- The provision of the services subject to this license by communication and information technology licensees is contingent upon obtaining this license;

18-7- The interpretation of the provisions of this resolution solely rests with the Commission.

Attachment No. 1 - Legal Penalties for Non-Fulfillment of Obligations

No.	Title of Violation	Penalty
1	Non-fulfillment of implementation and development obligations and/or breach of service quality obligations	1. Issuance of a first warning to rectify and/or compensate for the violation and/or provide explanations by the licensee within the deadline determined by the Organization; 2. In case of failure to rectify and/or compensate for the violation and/or non-acceptance of the explanations by the Organization, issuance of a second warning to rectify and/or compensate for the violation within the deadline determined by the Organization, and application of a fine of up to two and a half percent (2.5%) of the revenue based on the latest audited financial statement, at the discretion of the Organization;

No.	Title of Violation	Penalty
		3. In case of failure to rectify and/or compensate for the violation, application of a fine of up to five percent (5%) of the revenue based on the latest audited financial statement and/or suspension and/or reduction of the validity period and/or revocation of the license, at the discretion of the Organization.
2	Breach of regulatory obligations	1. Issuance of a first warning to rectify and/or compensate for the violation and/or provide explanations by the licensee within the deadline determined by the Organization; 2. In case of failure to rectify and/or compensate for the violation and/or non-acceptance of the explanations by the Organization, issuance of a second warning to rectify and/or compensate for the violation within the deadline determined by the Organization, and application of a fine of up to two and a half percent (2.5%) of the revenue based on the latest

No.	Title of Violation	Penalty
		audited financial statements, at the discretion of the Organization; 3. In case of failure to rectify and/or compensate for the violation, application of a fine of up to five percent (5%) of the revenue based on the latest audited financial statements and/or suspension and/or reduction of the validity period and/or revocation of the license, at the discretion of the Organization.
3	Provision of services outside the scope of the license	1. Issuance of a warning with a specified deadline to rectify the violation, at the discretion of the Organization, to stop the provision of services outside the scope of the license; 2. In case of failure to rectify the violation, application of a fine of up to five percent (5%) of the revenue based on the latest audited financial statement and/or suspension and/or

No.	Title of Violation	Penalty
		reduction of the validity period and/or revocation of the license, at the discretion of the Organization.
4	Unauthorized access or unauthorized disclosure of subscribers' information and data	1. Issuance of a warning with a specified deadline to rectify the violation, at the discretion of the Organization, to provide explanations; 2. In case of non-acceptance of the explanations by the Organization, application of a fine amounting to two and a half percent (2.5%) of the revenue based on the latest audited financial statement, at the discretion of the Organization; 3. In case of repetition of the violation, suspension of the license for a period of six months and application of a fine of up to five percent (5%) of the revenue based on the latest audited financial statement, at the discretion of the Organization;

No.	Title of Violation	Penalty
		4. In case of a second repetition, reduction of fifty percent (50%) of the remaining validity period of the license or revocation of the license, at the discretion of the Organization.
5	Failure to provide the information requested by the Organization or provision of false information	1. Issuance of a first warning to rectify and/or compensate for the violation and/or provide explanations by the licensee within the deadline determined by the Organization; 2. In case of failure to rectify and/or compensate for the violation and/or non-acceptance of the explanations by the Organization, issuance of a second warning to rectify and/or compensate for the violation within the deadline determined by the Organization, and application of a fine of up to two and a half percent (2.5%) of the revenue based on the latest audited financial statement, at

No.	Title of Violation	Penalty
		the discretion of the Organization; 3. In case of failure to rectify and/or compensate for the violation, application of a fine of up to five percent (5%) of the revenue based on the latest audited financial statements and/or suspension and/or reduction of the validity period and/or revocation of the license, at the discretion of the Organization.
6	Non-fulfillment of other obligations and duties, or breach of the Commission's regulations and resolutions	1. Issuance of a first warning to rectify and/or compensate for the violation and/or provide explanations by the licensee within the deadline determined by the Organization; 2. In case of failure to rectify and/or compensate for the violation and/or non-acceptance of the explanations by the Organization, issuance of a second warning to rectify and/or compensate for the violation

No.	Title of Violation	Penalty
		within the deadline determined by the Organization, and application of a fine of up to two and a half percent (2.5%) of the revenue based on the latest audited financial statements, at the discretion of the Organization; 3. In case of failure to rectify and/or compensate for the violation, application of a fine of up to five percent (5%) of the revenue based on the latest audited financial statements and/or suspension and/or reduction of the validity period and/or revocation of the license, at the discretion of the Organization.
7	Stoppage in the provision of services without the agreement of the Organization	1. Issuance of a warning specifying a deadline to rectify and/or compensate for the violation from the date of notification, at the discretion of the Organization;

No.	Title of Violation	Penalty
		2. In case of failure to rectify the violation within the granted deadline, issuance of a second warning and a one-month reduction in the validity period of the license for each day of delay in rectifying each violation from the date of the second warning, at the discretion of the Organization, and/or application of a fine up to a maximum of half a percent (0.5%) of the revenue based on the latest audited financial statements for each violation per day, at the discretion of the Organization; 3. In case of failure to rectify the violation within one month from the issuance of the second warning, issuance of a third warning and suspension of the license for a period of two months; 4. Revocation of the license in case of failure to rectify the violation after two months from

No.	Title of Violation	Penalty
		the third warning, at the discretion of the Organization.
8	Breach or non-fulfillment of financial obligations within the specified deadlines	1. Based on the Council of Ministers' Resolution No. 154/T51753H dated April 5, 2015 (1394/01/05), and its subsequent amendments.
9	Violation of the provisions of the security attachment	1. Issuance of a first warning and notification to stop the provision of the services subject to the violation, and determination of a deadline to rectify the declared violation, at the discretion of the Ministry of Intelligence; 2. In case of failure to rectify the violation, issuance of a second warning and application of a fine amounting to zero point twenty-five percent (0.25%) of the revenue based on the latest audited financial statements for each violation per day until the complete rectification of the violation, and suspension and/or reduction of the validity period or revocation of the license in case of failure to rectify the violation

No.	Title of Violation	Penalty
		after twenty days from the second warning, at the discretion of the Organization/Ministry of Intelligence; 3. Suspension and/or reduction of the validity period or revocation of the license in case of repetition of the violation, at the discretion of the Organization/Ministry of Intelligence.

Secretary of the Communications Regulatory Commission - Hamid Fattahi